

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7408/2540

นาง วรรณวิไล ทองบุรณ
นาง วรรณศิริ บุญญอารักษ์หรือ फिर
วัฑฒิก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 177, มาตรา 179

ตามคำฟ้องโจทก์เป็นเรื่องที่กำลังกล่าวหาว่าจำเลยสร้างรั้วคอนกรีตรุกล้ำเข้าไปในที่ดินที่พิพาทของโจทก์ตลอดแนวที่ดินด้านที่ติดกันกับที่ดินจำเลย จำเลยให้การปฏิเสธอันเป็นการพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่พิพาท ส่วนฟ้องแย้งของจำเลยเป็นเรื่องที่จำเลยกล่าวหาว่า โจทก์ใช้สิทธิปลูกห้องน้ำห้องส้วมบนที่ดินของตนเอง แต่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเดือดร้อนรำคาญแก่จำเลยซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่ติดต่อกันอันเป็นการละเมิด ฟ้องแย้งของจำเลยจึงไม่เกี่ยวข้องข้อกับฟ้องเดิมพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนรั้วบ้านคอนกรีตซึ่งปลูกสร้างรุกล้ำเข้ามาในเขตที่ดินโจทก์ จำเลยให้การต่อสู้คดี พร้อมทั้งฟ้องแย้งโจทก์2 ประการ คือ ประการแรกกล่าวหาโจทก์ว่า โจทก์ปลูกบ้านโดยปล่อยให้ชายคาของบ้านรุกล้ำเข้าไปในที่ดินจำเลย ทำให้น้ำฝนที่ตกจากชายคาไหลเข้าไปในที่ดินจำเลย และประการที่ 2 กล่าวหาโจทก์ว่า โจทก์ปลูกสร้างห้องน้ำและห้องส้วมชิดแนวเขต

ที่ดินด้านติดกับที่ดินจำเลย ทำให้น้ำไหลซึมเข้าไปในที่ดินจำเลย ขอให้โจทก์รื้อถอน
ชายคาบ้านส่วนที่รुकล้ำและห้องน้ำห้องส้วมออกไป

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเกี่ยวกับฟ้องแย้งของจำเลยว่า ให้รับฟ้องแย้งเฉพาะข้อหา
โจทก์สร้างบ้านพักปล่อยให้ชายคาบ้านรुकล้ำเข้าไปในที่ดินจำเลย ทำให้จำเลยเสีย
หายส่วนฟ้องแย้งในข้อหาว่า โจทก์สร้างห้องน้ำและห้องส้วมชิดกับแนวเขตที่ดิน
จำเลยทำให้น้ำไหลซึมเข้าไปในที่ดินจำเลยนั้น ไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม เพราะสภาพแห่ง
ข้อหาเป็นเรื่องก่อความเดือดร้อนรำคาญอันเป็นการละเมิด มิใช่พิพาทเกี่ยวกับ
เขตแดนเช่นฟ้องเดิมจึงไม่รับฟ้องแย้งในข้อหานี้

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่าการฟ้องแย้งในข้อ
ที่ 2 ที่ขอให้โจทก์รื้อถอนห้องน้ำห้องส้วมที่ปลูกชิดกับแนวเขตที่ดินจำเลยเป็นฟ้อง
แย้งที่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมของโจทก์หรือไม่ เห็นว่า ตามคำฟ้องโจทก์เป็นเรื่องที่กล่าว
หาว่าจำเลยสร้างรั้วคอนกรีตรुकล้ำเข้าไปในที่ดินที่พิพาทของโจทก์ตลอดแนวที่ดิน
ด้านที่ติดกันกับที่ดินจำเลย เนื้อที่ประมาณ 48 ตารางเมตร แต่จำเลยให้การปฏิเสธ
อันเป็นการพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่พิพาท ส่วนฟ้องแย้งของจำเลยในข้อที่ 2
นั้นเป็นเรื่องที่จำเลยกล่าวหาว่า โจทก์ใช้สิทธิปลูกห้องน้ำห้องส้วมบนที่ดินของตนเอง
แต่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเดือดร้อนรำคาญแก่จำเลยซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่ติดต่อกัน
อันเป็นการละเมิด ฟ้องแย้งของจำเลยจึงไม่เกี่ยวข้องข้อกับฟ้องเดิมพอที่จะรวมการ
พิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้

พิพากษายืน

(ธรรมนูญ โชคชัยพิทักษ์-สมชัย สายเชื้อ-วิรัช เอื้ออังกูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ